

สรุปเตรียมสอบ หน่วยที่ 3

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

สังคมศึกษา ม.1 · ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล · หนังสือเรียน
หน้า 37-53

ภาพรวมทั้งหน่วย — กฎหมายที่ต้องรู้ 4 ฉบับหลัก + 1 เพิ่มเติม

① คุ้มครองเด็ก (2546) ② การศึกษา (2542 แก้ไขฉบับที่ 4 ปี 2562) ③ คุ้มครองผู้บริโภค (2522) ④ ลิขสิทธิ์ (2537) ⑤ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (2562)

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน: 1. ความสำคัญของกฎหมาย (7 ข้อ) → 2. กฎหมายแต่ละฉบับ → 3. ประโยชน์ของการปฏิบัติตาม (3 ข้อ)

1. ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (7 ข้อ)

รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนไว้หลายประการ แต่จะได้รับการคุ้มครองจริงต้องมี "กฎหมายคุ้มครองสิทธิ" ออกมาบังคับใช้

ความสำคัญ	ตัวอย่าง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสิทธิ และปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม	กม.คุ้มครองเด็ก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก; กม.คุ้มครองผู้บริโภค
2) กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพประชาชนด้านการศึกษาตามสิทธิที่พึงได้รับ	กม.การศึกษา → เด็กพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
3) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภค	กม.คุ้มครองผู้บริโภค → ข้อมูลถูกต้อง มีอิสระเลือกปลอดภัย
4) ส่งเสริมให้ร่วมมือกันคิดสร้างสรรค์	กม.ลิขสิทธิ์ → เป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
5) ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับ ไม่ถูกเอาเปรียบ	สินค้าที่วางขายต้องมีคุณภาพตามกฎหมาย
6) รู้สึกปลอดภัยในการดำรงชีวิต	ถูกทำร้าย/กระทบสิทธิในชีวิตร่างกาย → ฟ้องร้องต่อศาลได้
7) ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินของตนเอง	ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด → รายได้ต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจประเทศ

2.1 กฎหมายคุ้มครองเด็ก — พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

นิยาม "เด็ก" = บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
สาระสำคัญ: เด็กต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

1) หลักการและแนวคิดสำคัญ (3 หลัก)

- 1.1 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติ — ไม่ว่าจะต่างกันเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน การทุพพลภาพ การเกิด ฯลฯ ของเด็กหรือพ่อแม่
- 1.2 หลักยอมรับนับถืออำนาจปกครองของบิดามารดา — เด็กเหมาะที่จะอยู่กับบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ผู้ปกครองต้องเลี้ยงดู อบรม พัฒนาเด็กตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันตราย
- 1.3 หลักแทรกแซงอำนาจปกครองของบิดามารดาโดยอำนาจรัฐ — รัฐเข้าแทรกแซงได้เมื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เช่น เด็กถูกระงับโดยมิชอบ ถูกทอดทิ้ง

2) บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็ก

2.1) หน้าที่ของผู้ปกครอง (8 ข้อ)

1. อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาเด็กตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น
2. การเลี้ยงดูต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด
3. ค้ำครองสวัสดิภาพ ไม่ให้เด็กตกอยู่ในภาวะอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
4. ไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพยาบาล คนรับจ้างเลี้ยง หรือที่สาธารณะ โดยเจตนาจะไม่รับคืน
5. ไม่ละทิ้งเด็กไว้ ณ ที่ใด ๆ โดยไม่จัดการป้องกันดูแลสวัสดิภาพ
6. ไม่จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัย
7. ไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
8. ไม่เลี้ยงดูเด็กโดยมิชอบ

2.2) หน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ผู้บริหาร อปท. มีหน้าที่

1. ค้ำครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ **ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่**
2. ดูแลตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู สถานพินิจ ในเขตพื้นที่

กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าให้การสงเคราะห์/คุ้มครองเด็ก

1. ผู้ปกครองไม่อาจเลี้ยงดูได้ เช่น ยากจน
2. ผู้ปกครองทำการอันน่าจะเกิดอันตรายหรือขัดขวางพัฒนาการ เช่น กักขัง ทำร้ายร่างกาย
3. ผู้ปกครองเลี้ยงดูโดยมิชอบ เช่น ปลุกฝังค่านิยมผิด สอนให้หาเงินด้วยการลักขโมย
4. มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันอันตราย/การเลือกปฏิบัติ เช่น ป้องกันถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวที่มีสภาพจิตไม่สมประกอบ

⚠️ ออกสอบบ่อย: เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจเข้าไปในเคสสถานเพื่อตรวจค้นเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิเด็ก **โดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล**

3) เด็กที่พึงได้รับ "การสงเคราะห์" — 8

4) เด็กที่พึงได้รับ "การคุ้มครองสวัสดิภาพ" —

ประเภท

1. เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า
2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง
3. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ (ถูกจำคุก พิกการ ทูพพลภาพ ป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิต/ประสาท)
4. เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรม/อาชีพไม่เหมาะสม
5. เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ถูกทารุณกรรม
6. เด็กพิการ
7. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก
8. เด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมาย

3 ประเภท

1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
3. เด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย



จำ: สงเคราะห์ = 8 (เน้นขาดคนดูแล/ยากลำบาก)

คุ้มครองสวัสดิภาพ = 3 (ทารุณ-เสี่ยงทำผิด-ตามกฎหมาย)

5) มาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

นักเรียน	เด็กที่กำลังเรียนขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม ทั้งสามัญและอาชีวะ) ในสถานศึกษารัฐหรือเอกชน
นักศึกษา	เด็กที่กำลังเรียนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. **หน้าที่ของโรงเรียน** — จัดระบบงานและกิจกรรมแนะแนว ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย
2. **หน้าที่ของนักเรียน** — ประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน หากฝ่าฝืน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจนำตัวไปมอบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสอบถาม อบรม หรือลงโทษตามระเบียบ แล้วแจ้งผู้ปกครอง

2.2 กฎหมายการศึกษา — พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)

1) ความมุ่งหมายและหลักการ

- 1.1 พัฒนาคอนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- 1.2 ปลุกฝังจิตสำนึกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากร คิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
- 1.3 ยึดหลักการศึกษาลดตลอดชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วม พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- 1.4 จัดระบบโดยมีเอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่/สถานศึกษา/อปท. มีมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ พัฒนาครูต่อเนื่อง ระดมทรัพยากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2) หน้าที่และสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา

ใคร	หน้าที่ / สิทธิ
รัฐ	1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2. จัดการศึกษาพิเศษให้ผู้บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส — ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บิดา มารดา ผู้ปกครอง	จัดให้บุตรได้รับการศึกษา ตั้งแต่วันก่อนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาที่สูงกว่านั้นตามความพร้อมของครอบครัว
สิทธิประโยชน์ ของผู้ สนับสนุนการศึกษา (พ่อแม่ ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ ฯลฯ)	1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ในการเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตร 2. เงินอุดหนุนจากรัฐ 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา

3) ระบบการศึกษา 3 รูปแบบ

รูปแบบ	ลักษณะ	ตัวอย่าง
ในระบบ	กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ หลักสูตร ระยะเวลา การวัดผลที่แน่นอน	เรียนในโรงเรียน ม.1-ม.6
นอกระบบ	ยืดหยุ่นในจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา การวัดผล เนื้อหาเหมาะกับปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม	หลักสูตร กศน. สำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน
ตามอัธยาศัย	ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สื่อ แหล่งความรู้	เข้าห้องสมุด ดูสารคดี ไปพิพิธภัณฑ์เอง

สถานศึกษาจัดได้รูปแบบเดียวหรือทั้งสามรูปแบบ และเทียบโอนผลการเรียนข้ามรูปแบบ/ข้ามสถานศึกษาได้ รวมถึงจากการฝึกอาชีพหรือประสบการณ์การทำงาน

4) แนวการจัดการศึกษา

ยึดหลักว่า **ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนสำคัญที่สุด** ส่งเสริมให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
รัฐต้องส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ หอศิลป์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล

2.3 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 + (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 + (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

"ผู้บริโภค" = ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ได้รับการเสนอ/ชักชวนให้ซื้อ และรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือบริการโดยชอบ แม้ไม่ได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทน
 เหตุผลที่มีกฎหมาย: สินค้าบางอย่างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย หรือเอาเปรียบผู้บริโภค

1) สิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ

1. ได้รับทราบข่าวสาร/คำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
 2. มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
 3. ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
- จำง่าย: รู้ – เลือก – ปลอดภัย – สัญญาเป็นธรรม – ชดเชย

2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1. พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
2. โกล่เกลี่ย/ประนีประนอมข้อพิพาท **ก่อนฟ้องคดีต่อศาล**
3. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
4. กำหนดแนวทางการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสาร
5. ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง (ออกสอบจับคู่บ่อย)

เดือดร้อนเรื่อง	หน่วยงาน	กระทรวง
อาหาร ยา เครื่องสำอาง	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	สาธารณสุข
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	อุตสาหกรรม
จัดสรรที่ดิน อาคารชุด	กรมที่ดิน	มหาดไทย
คุณภาพ/ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค	กรมการค้าภายใน	พาณิชย์
ประกันภัย ประกันชีวิต	กรมการประกันภัย*	พาณิชย์

* ตามตามหนังสือเรียน (ปัจจุบันงานนี้อยู่ที่สำนักงาน คปภ.)

3) กลไกคุ้มครองผู้บริโภค 3 ด้าน

ด้าน	สาระสำคัญ
3.1 โฆษณา	1. ไม่ใช้ข้อความไม่เป็นธรรมหรือก่อผลเสียต่อสังคม (เช่น เรื่องแหล่งกำเนิด สภาพคุณลักษณะสินค้า) 2. ไม่ใช้วิธีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ หรือก่อความรำคาญ 3. สินค้าอันตรายที่เป็นสินค้าควบคุมฉลาก → คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสั่งให้ใส่คำแนะนำ/คำเตือน จำกัดสื่อ หรือห้ามโฆษณาได้
3.2 ฉลากสินค้า	คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนดให้สินค้าที่อาจเป็นอันตราย หรือที่ใช้เป็นประจำ เป็น "สินค้าควบคุมฉลาก" ได้ · ฉลากต้องเป็นความจริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด • สงสัยว่าอันตราย → สั่งผู้ประกอบธุรกิจทดสอบ/พิสูจน์ ถ้าไม่ทำหรือล่าช้า คณะกรรมการทดสอบเองโดยผู้ประกอบธุรกิจจ่าย • อันตรายและป้องกันด้วยฉลากไม่ได้ → สั่งห้ามขาย / สั่งเปลี่ยนแปลงสินค้า / ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ → สั่งทำลาย (ผู้ประกอบธุรกิจจ่าย)
3.3 สัญญา	"สัญญา" = ความตกลงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อซื้อขายสินค้า/บริการ · คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาได้ · สัญญาต้องใช้ข้อสัญญาที่เป็นธรรม ไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบเกินสมควร

2.4 กฎหมายลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ · สิทธิบัตร · เครื่องหมายการค้า

กฎหมายที่ต้องรู้: พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565) และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

ปัญหาที่ทำให้ต้องมี: การทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นไปแสวงหาประโยชน์

1) งานอันมีลิขสิทธิ์ vs งานที่ไม่คุ้มครอง

✓ มีลิขสิทธิ์ (ยื่นแจ้งได้)	✗ ไม่คุ้มครอง (ยื่นแจ้งไม่ได้)
วรรณกรรม · นาฏกรรม · ศิลปกรรม · ดนตรีกรรม · โสตทัศนวัสดุ · ภาพยนตร์ · สิ่งบันทึกเสียง · งานแพร่เสียงแพร่ภาพ · งานอื่นในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ (ไม่ว่าจะแสดงออกด้วยวิธีหรือรูปแบบใด)	• ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ • ข่าวประจำวัน ข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงข่าวสาร • รัฐธรรมนูญและกฎหมาย • ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานรัฐ • คำพิพากษา คำวินิจฉัย รายงานทางราชการ • คำแปล/การรวบรวมที่หน่วยงานรัฐจัดทำ

2) การคุ้มครองลิขสิทธิ์

- เจ้าของมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง)
- อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ได้ จะมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขต้องไม่จำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
- โอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ มีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุการคุ้มครองก็ได้ · การโอนที่ไม่ใช่ทางมรดก ต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

⚠ ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาในสัญญาโอน → ถือว่าโอนมีกำหนด 10 ปี

3) ลักษณะการละเมิด (7 แบบ)

1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา
4. จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
5. แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ
6. จัดให้ประชาชนฟัง/ชมโดยเก็บเงินหรือหาประโยชน์ทางการค้า
7. ละเมิดสิทธินักแสดง

4) บทกำหนดโทษ (ตามหนังสือเรียน)

การกระทำ	โทษ
ขาย ให้เช่า เผยแพร่ แจกจ่าย นำเข้า งาน ละเมิด	ปรับ 1 หมื่น–1 แสนบาท เพื่อการค้า: จำคุก 3 เดือน–2 ปี หรือปรับ 5 หมื่น–4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ละเมิดลิขสิทธิ์ / สิทธินักแสดง	ปรับ 2 หมื่น–2 แสนบาท เพื่อการค้า: จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสริมสาระ: การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

! ลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ผลงาน — การแจ้งข้อมูลไม่ใช่การจดทะเบียน และไม่ใช่เงื่อนไขการได้สิทธิ เป็นเพียงหลักฐานว่ามีการสร้างสรรค์ผลงาน (ผู้ยื่นรับรองตนเอง)

หลักเกณฑ์พิจารณางานลิขสิทธิ์ 5 ข้อ

1. แสดงออกถึงความคิด
2. ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
3. ทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ วิริยอุตสาหะ
4. เข้าข่ายประเภทงานที่กฎหมายรับรอง
5. ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ช่องทางแจ้งข้อมูล 3 ช่องทาง

1. ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ถ.นนทบุรี จ.นนทบุรี)
2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ipthailand)

2.5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) — พ.ร.บ. พ.ศ. 2562

PDPA = Personal Data Protection Act · เกิดขึ้นเพราะการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายและเร็วด้วยเทคโนโลยี สร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลและเศรษฐกิจ

1) ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน รูปถ่าย ข้อมูลสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ E-mail — ถ้ามีผู้นำไปใช้โดยไม่แจ้งและไม่ได้รับความยินยอม มีโทษตามกฎหมาย

2) บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ประเภท

บุคคล	ความหมาย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	บุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุไปถึงได้
ผู้ควบคุมข้อมูล	มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้เปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานของรัฐ
ผู้ประมวลผลข้อมูล	ดำเนินการเก็บ ใช้เปิดเผย ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

3) เก็บ/ใช้/เปิดเผยโดยชอบด้วยกฎหมาย

- เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม โดยได้รับแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ หรือ
- ใช้เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัย สถิติ

! ห้ามถ่ายภาพหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับความยินยอม

3. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (3 ข้อ)

1. ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย — ลดความวุ่นวาย การละเมิดสิทธิ และการเอาผิดเอาเปรียบ
2. ทุกคนในสังคมได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
3. สังคมและประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้า — คนเข้าใจกัน ร่วมมือกัน เด็กได้รับการศึกษาเป็นเยาวชนที่ดี ผู้สร้างสรรค์ได้รับคุ้มครองจึงเกิดนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

สรุปใจความ: กฎหมายคุ้มครองสิทธิมีขึ้นเพื่อให้ประชาชน **ใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย** · เคารพสิทธิของผู้อื่น · **มีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิผู้อื่น** และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง → อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและสงบสุข

จุดที่มักจำสับสน ✓

เรื่อง	คำตอบที่ถูกต้อง
ปี พ.ร.บ.	เด็ก 2546 · การศึกษา 2542 (แก้ไข ฉ.4 2562) · ผู้บริโภค 2522 · ลิขสิทธิ์ 2537 · PDPA 2562
อายุ "เด็ก"	ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสมรสแล้ว)
จำนวนประเภทเด็ก	สงเคราะห์ 8 · คุ้มครองสวัสดิภาพ 3
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัด	ไม่น้อยกว่า 12 ปี ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเองไหม	ไม่จำเป็น — ผู้ใช้โดยชอบแม้ไม่เสียค่าตอบแทนก็เป็นผู้บริโภค
คณะกรรมการ 3 ชุดในกลไก	ว่าด้วยการโฆษณา · ว่าด้วยฉลาก (สั่งห้ามขาย/ทำลาย) · ว่าด้วยสัญญา
ใครจ่ายค่าทดสอบ/ทำลายสินค้า	ผู้ประกอบการธุรกิจ
ลิขสิทธิ์เกิดเมื่อไร	ทันทีที่สร้างสรรค์ (ไม่ต้องจด/แจ้ง)
โอนลิขสิทธิ์ไม่ระบุเวลา	ถือว่า 10 ปี
ทฤษฎี/สูตรคณิต มีลิขสิทธิ์ไหม	ไม่มี (แต่ "หนังสือ" ที่เขียนอธิบายมีลิขสิทธิ์)

แบบฝึกหัดทบทวน 15 ข้อ

- ข้อใดเป็น "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 - อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ยังเรียนอยู่
 - อายุ 17 ปี สมรสแล้วโดยชอบ
 - อายุ 17 ปี ยังไม่สมรส
 - อายุ 19 ปี ยังพึ่งพาพ่อแม่
- ข้อใดเป็นเด็กที่พึงได้รับ "การคุ้มครองสวัสดิภาพ"
 - เด็กกำพร้า
 - เด็กพิการ
 - เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
 - เด็กพลัดหลง
- เจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีการทารุณเด็กในบ้านหลังหนึ่ง ข้อใดถูกต้อง
 - ต้องขออนุญาตค้นจากศาลก่อน
 - เข้าตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น
 - ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน
 - ทำได้เฉพาะตำรวจ
- หลักการใดอธิบายการที่รัฐนำเด็กที่ถูกพ่อแม่ทำร้ายออกจากบ้าน
 - หลักยอมรับอำนาจปกครองของบิดามารดา
 - หลักแทรกแซงอำนาจปกครองโดยอำนาจรัฐ
 - หลักการศึกษาตลอดชีวิต
 - หลักกระจายอำนาจ
- คุณลุงวัย 40 ปี เรียนหลักสูตร กศน. ช่วงเย็นหลังเลิกงาน เป็นการศึกษาในรูปแบบใด
 - ในระบบ
 - นอกระบบ
 - ตามอัธยาศัย
 - การศึกษาพิเศษ
- นักเรียนศึกษาเรื่องดาวเคราะห์ด้วยตนเองจากท้องฟ้าจำลองและสารคดี เป็นการศึกษาในรูปแบบใด
 - ในระบบ
 - นอกระบบ
 - ตามอัธยาศัย
 - ภาคบังคับ

7. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนการศึกษาได้รับตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. เงินอุดหนุนจากรัฐ ข. ลดหย่อนภาษี ค. การสนับสนุนความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร ง. การยกเว้นค่าน้ำค่าไฟ
8. น้องใช้ครีมที่พี่สาวซื้อมาแล้วเกิดผื่นแพ้ ข้อใดถูกต้อง
ก. น้องไม่ใช่ผู้บริโภคเพราะไม่ได้จ่ายเงิน ข. น้องเป็นผู้บริโภค ร้องเรียน อย. ได้ ค. ต้องร้องเรียนกรมการค้าภายใน ง. ต้องร้องเรียน สมอ.
9. ซื้อคอนโดแล้วโครงการไม่ทำตามที่ได้ตกลง ควรร้องเรียนหน่วยงานใด
ก. อย. ข. สมอ. ค. กรมที่ดิน ง. กรมการประกันภัย
10. สินค้าอันตรายที่ป้องกันด้วยฉลากไม่ได้ คณะกรรมการใดมีอำนาจสั่งห้ามขาย
ก. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ข. คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ค. คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ง. คณะกรรมการอาหารและยา
11. ข้อใดไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ก. เพลงที่แต่งเอง ข. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค. ภาพวาดสีน้ำ ง. คลิปวิดีโอที่ถ่ายเอง
12. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ก. ต้องแจ้งก่อนจึงจะได้ลิขสิทธิ์ ข. เป็นการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ค. เป็นเพียงหลักฐาน ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นที่ที่สร้างสรรค์ ง. แจ้งได้เฉพาะที่กรุงเทพฯ
13. ทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์โดยไม่ระบุระยะเวลา กฎหมายถือว่าโอนกี่ปี
ก. 5 ปี ข. 10 ปี ค. 50 ปี ง. ตลอดไป
14. บริษัทที่รับจ้างโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนตามคำสั่งของโรงเรียน มีฐานะใดตาม PDPA
ก. เจ้าของข้อมูล ข. ผู้ควบคุมข้อมูล ค. ผู้ประมวลผลข้อมูล ง. ผู้ตรวจสอบข้อมูล
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามหนังสือเรียน
ก. บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ข. ทุกคนได้รับความเสมอภาค ค. ประเทศพัฒนาเจริญก้าวหน้า ง. ทุกคนมีรายได้เท่ากัน

เฉลย

ข้อ	ตอบ	เหตุผล
1	ค	ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (ข. สมรสแล้วจึงไม่ใช่)
2	ค	คุ้มครองสวัสดิภาพมี 3 ประเภท: ทารุณ / เสี่ยงทำผิด / ตามกฎกระทรวง — ข้ออื่นเป็นประเภทสงเคราะห์
3	ข	เข้าเคสสถานเพื่อตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาล
4	ข	รัฐแทรกแซงได้เมื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
5	ข	ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน
6	ค	เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจจากแหล่งความรู้/สื่อ
7	ง	สิทธิประโยชน์มี 3 ข้อ: ความรู้เลียดู · เงินอุดหนุน · ลดหย่อน/ยกเว้นภาษี
8	ข	ผู้ใช้โดยชอบแม้ไม่เสียค่าตอบแทนก็เป็นผู้บริโภค · เครื่องสำอาง → อย.
9	ค	จัดสรรที่ดิน/อาคารชุด → กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
10	ข	คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งห้ามขาย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายสินค้าได้
11	ข	ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ไม่คุ้มครอง
12	ค	ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันที การแจ้งเป็นเพียงหลักฐาน · แจ้งได้ 3 ช่องทางรวมพาณิชย์จังหวัดและออนไลน์
13	ข	ไม่กำหนดระยะเวลา ถือว่าโอน 10 ปี
14	ค	ทำตามคำสั่ง/ในนามผู้ควบคุมข้อมูล (โรงเรียน = ผู้ควบคุม)
15	ง	ประโยชน์ 3 ข้อ: สงบเรียบร้อย · เสมอภาค · พัฒนาเจริญก้าวหน้า